

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

1060/25/פ

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 7א 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 7 יבוא:

"ועדת שרים 7א. על ועדת שרים לענייני חקיקה שמונתה לפי סעיף לענייני חקיקה 31(ה) לחוק-יסוד: הממשלה², יחולו הוראות אלה:

(1) בדיוני הוועדה יירשם פרוטוקול, אשר יועמד לעיון הציבור;

(2) הצבעות השרים החברים בוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, כך שיתאפשר לציבור לצפות באופן ההצבעה של כל שר, בדומה לאופן פרסום תוצאות ההצבעה של חברי הכנסת בדיונים במליאה."

דברי הסבר

ועדת שרים לענייני חקיקה היא הגוף הקובע מטעם הממשלה את עמדת הממשלה ובפועל גם את עמדת הקואליציה בהצבעות על הצעות חוק פרטיות. מתוקף תפקיד זה, הפכה הוועדה לגוף הקובע את גורלה של כל הצעת חוק פרטית, ובשל חשיבותה הרבה, היא נחשבת פעמים רבות למקום שבו "נקברים" חוקים בדמוקרטיה הישראלית.

ואולם, הליך קבלת ההחלטות של הוועדה נעשה הרחק מעיני הציבור, שאין ביכולתו לדעת כיצד השרים, שבמרבית המקרים הם גם נבחרי, הצביעו ואלו עמדות הם קיבלו. מדובר בפגיעה קשה בשקיפות ההליך הדמוקרטי, המאפשרת לשרים החברים בוועדה להתנער מאחורי הקלעים מהבטחותיהם לציבור, בלי שלאיש תהיה יכולת לדעת זאת ובאופן שיחייב את חברי הממשלה כולה.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

לפיכך, מוצע לקבוע חובת רישום פרוטוקול בדיונים, על מנת להנהיג שקיפות בכל הנוגע לדיוני הוועדה. כמו כן, מוצע לקבוע כי אופן ההצבעה של כל אחד מחברי הוועדה יפורסם בצורה נגישה שתאפשר לציבור לדעת כיצד הצביע כל שר.

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/1526/24) ועל ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/1589/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/1672/24).

הצעת החוק זהה לפ/1589/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)